

1502142-29.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ANTONIO MARCOS TORRES TEIXEIRA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ANTONIO MARCOS TORRES TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502142-29.2022.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1502142-29.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ANTONIO MARCOS TORRES TEIXEIRA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ANTONIO MARCOS TORRES TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 15 de setembro de 2022, por volta de 10 horas, na Rua Monte Sião, Jardim Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 600 invólucros de crack (com peso de 638 gramas), 600 invólucros de cocaína (com peso de 708 gramas) e 15 recipientes contendo lança-perfume (com 538 ml), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de constatação de fls. 16/20.

Notificado às fls. 84, ofereceu defesa preliminar às fls. 88. A denúncia foi recebida fls. 90/91. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, pelo boletim de ocorrência às fls. 08/11, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 12/13, pelo laudo de constatação às fls. 16/20 e pelos laudos toxicológicos às fls. 134/136, 137/139 e 140/141.

A autoria é certa.

A testemunha FRANCISCO BATISTA JUNIOR, policial civil, relatou que após investigações acerca de tráfico de entorpecentes neste Município, tomou ciência que o veículo Peugeot 307, na cor cinza, realizava o abastecimento dos pontos de vendas de drogas (biqueiras) na região do Bairro Dinamarca em Guarulhos/SP.

Informou que após diversas diligências foi localizado o veículo Peugeot 307, saindo de uma residência, razão pela qual procedeu à abordagem. O réu era o condutor do veículo e confessou a existência de entorpecentes no interior do indicado veículo. Disse não terem tido muita dificuldade para encontrar o veículo porque o bairro indicado não era muito grande; possuía apenas 3 ruas.

Em sua posse, foi encontrada a quantia de R\$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em notas trocadas e no automóvel, embaixo do passageiro, havia entorpecentes variados e preparados para o comércio. Indagado acerca de mais entorpecentes no local, o réu confirmou a existência, franqueou a entrada em sua residência, sendo localizado em um cômodo vazio do imóvel que deixava no momento da abordagem, entorpecentes variados e em grande quantidade, além de caderno com anotações aparentemente de contabilidade da mercância dos entorpecentes.

Relatou, por fim, que foram localizados também mais de 10 (dez) munições calibre 38 e outras de calibre diversos, todas no quarto, embaladas juntamente com os entorpecentes. Algumas das munições estavam intactas e outras deflagradas.

A testemunha ANDERSON FARIA CAETANO, policial civil, relatou e afirmou no mesmo sentido as declarações realizadas por seu colega de Francisco. Acrescentou que o transporte das drogas era feito do município de Itaquaquecetuba para Guarulhos.

Interrogado, o acusado ANTÔNIO MARCOS TORRES TEIXEIRA, que conta com 28 anos. Disse que foi abordado pelos policiais que perguntaram se havia drogas e o interrogando respondeu que tinha drogas embaixo do banco. Perguntaram se havia mais drogas. Indicou o interior da casa. Ingressaram no imóvel com autorização do interrogando. Indicou o local em que estava a droga. As munições estavam nos mesmos pacotes que os entorpecentes. Está muito arrependido. Não sabia que havia munições nas embalagens de drogas.

Passo a valorar a prova.

O réu confessou a traficância e a prova dos autos é suficiente para corroborar seus relatos e trazer certeza da autoria que a ele se imputa.

Restou comprovado que os entorpecentes estavam preparados em porções individualizadas e separados em "kits" para serem distribuídos nos pontos de comércio. Além disso, o réu foi preso no momento em que deixava sua casa para fazer distribuição de parte deles, tendo em vista a apreensão de entorpecentes no interior do carro que conduzia.

Por fim, a existência de munições em alguns dos pacotes é suficiente para configurar o delito descrito no artigo 12, da Lei de Armas. Ainda que a jurisprudência tenha decisões reiteradas no sentido de inexistência de lesividade quando munições são encontradas em situações dissociadas da existência de armas e no interior de residências, tal fato não se verifica no caso concreto.

Isto porque, considerando que o acusado era distribuidor da droga e que as munições foram encontradas embaladas e acompanhariam a distribuição da droga, inegável que a circulação e o seu uso seria questão de tempo, portanto. Nesse contexto, presente a lesividade estanto, portanto, o delito do artigo 12, da Lei 10.826/03 e sua autoria configurados.

Passo à dosagem da pena.

- Do delito do artigo 33, da Lei de Drogas

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado desempenha a função de distribuidor de entorpecente e a considerável quantidade de drogas apreendida, majoro a pena-base em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes da pena. Ante a confissão espontânea do acusado, diminuo a pena em 1/6, o que resulta em reclusão pelo período de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Não incidem causas de aumento de pena. Deixo de minorar a pena nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas tendo em vista que, a despeito da primariedade do acusado, a conduta do caso concreto demonstra não se tratar de traficante eventual vez que agia de forma a viabilizar o comércio espúrio na região em que atuava. Tais circunstâncias demonstram a habitualidade da conduta, suficiente para afastar a minorante.

- Do Delito do Artigo 12, da Lei de Armas

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em seu patamar mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes, atenuantes, tampouco, causas de aumento ou diminuição de pena.

- Do Concurso Material

Em se tratando de delitos autônomos praticados por ações diversas, configurado está o concurso material de delitos constante do artigo 69, do Código Penal, o qual determina a cumulação das penas cominadas a cada um dos delitos, resultando, portanto em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias

e pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa como pena concreta a ser cumprida pelo acusado, ante o esgotamento de causas a serem consideradas na fixação da reprimenda.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no valor mínimo vez que não há nos autos qualquer elemento que autorize fixação em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR ANTÔNIO MARCOS TORRES TEIXEIRA como incurso nas condutas descritas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de reclusão pelo período de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

O acusado não poderá recorrer desta decisão em liberdade, haja vista que uma vez considerados culpado, presente o requisito autorizador da manutenção no cárcere, qual seja, a garantia de aplicação da lei penal, com fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se, desde logo, guia de recolhimento provisória.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento definitiva seguindo-se ao arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 8 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA